

Prueba de simetría

Todas las piezas de la serie en un único documento, en orden de lectura. Actualizado el 15 de julio de 2026.

Cinco casos, cinco Estados distintos, la misma pregunta: ¿qué ocurre cuando un Estado apoya, financia o protege a quien viola el derecho internacional? La regla debe valer para todos.

ÍNDICE

1. Yemen: 73 empleados de la ONU siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes, mientras Hodeidah vuelve a sangrar
 2. Malí: el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps componen un cadáver en forma de esvástica tras matar a cuatro civiles
 3. Israel permitió y alentó la financiación catari a Hamás durante años — un mes antes del 7 de octubre pidió más
 4. Estados Unidos armó a la rebelión siria durante cinco años, y luego cerró el programa como regalo a Putin
 5. Cuatro sentencias del Tribunal Europeo condenan a Polonia, Rumanía, Lituania y Macedonia por albergar prisiones secretas de la CIA — nadie en Estados Unidos ha respondido jamás por esa tortura
-

Yemen: 73 empleados de la ONU siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes, mientras Hodeidah vuelve a sangrar

«Estas acciones violan el derecho internacional, causan un profundo sufrimiento a las familias.» — António Guterres, Secretario General de la ONU, 12 de junio de 2026

LOS HECHOS

El 5 de julio de 2026, combatientes hutíes atacaron posiciones de las fuerzas gubernamentales yemeníes en la región de Hodeidah (zona de Hays), en la costa del Mar Rojo, con morteros, drones y fuego de francotiradores: 16 soldados muertos y 22 heridos, según fuentes médicas y militares citadas por Al Jazeera — los enfrentamientos más violentos en años a lo largo de una línea de frente congelada desde 2022. El mismo día, un buque comercial fue atacado frente a Hodeidah, sin reivindicación. En paralelo, y desde hace más tiempo: al 12 de junio de 2026, 73 empleados de las Naciones Unidas — todos de nacionalidad yemení — seguían arbitrariamente detenidos por las autoridades de facto hutíes, en el marco de una campaña de arrestos iniciada en mayo de 2024 y nunca concluida; un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió bajo custodia hutí el 11 de febrero de 2025. El 29 de enero de 2026 el PMA anunció el cese de los contratos de sus 365 empleados en el norte de Yemen controlado por los hutíes — donde se concentra el 70% de la necesidad humanitaria del país — citando explícitamente el entorno operativo inseguro por las detenciones arbitrarias. El 27 de enero de 2026 el Consejo de Seguridad de la ONU votó una última prórroga, hasta el 31 de marzo, de la misión de apoyo al Acuerdo de Hodeidah (UNMHA), luego liquidada: Estados Unidos impulsó su cierre alegando que la obstrucción hutí la había vuelto ineficaz; China y Rusia votaron por mantenerla. De fondo, 21,6 millones de personas siguen necesitando asistencia (11 millones de niños), 4,5 millones están desplazadas, y el llamamiento humanitario de la ONU de 2026, de 2.160 millones de dólares, solo estaba financiado al 29% en 2025.

COMENTARIO JURÍDICO

La detención arbitraria de personal de la ONU — a menudo sin orden judicial, con casos de desaparición forzada durante meses y una muerte bajo custodia nunca esclarecida — viola el [art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos](#) (nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias), del que Yemen es Estado parte desde 1987, además de las

inmunidades reconocidas al personal de la ONU en el ejercicio de sus funciones oficiales. La obstrucción sistemática del acceso humanitario — que ya obligó al PMA a suspender operaciones en la gobernación de Saada — entra en cambio en el ámbito de los [Convenios de Ginebra](#) y su Protocolo Adicional II, que prohíben obstaculizar el socorro humanitario a civiles en conflictos armados no internacionales. Las dos violaciones son distintas pero se refuerzan mutuamente: se detiene a quienes deberían garantizar el acceso a la ayuda, agravando así la crisis que ese acceso debería aliviar.

IMPLICACIONES — LA PRUEBA DE SIMETRÍA

El principio — no se detiene arbitrariamente a personal humanitario, no se obstaculiza el acceso al socorro — se aplica a los hutíes exactamente igual que a cualquier otro actor ya tratado en este sitio. Pero Yemen no tiene un único responsable, y eso lo convierte en un caso de escuela para la simetría: la coalición liderada por Arabia Saudí ha realizado, desde 2015, más de 25.000 ataques aéreos y causado casi 19.000 víctimas civiles según el Council on Foreign Relations; Emiratos Árabes Unidos es acusado por Riad de haber armado el intento secesionista del Consejo de Transición del Sur entre diciembre de 2025 y enero de 2026, luego repelido por fuerzas prosaudíes; Estados Unidos y el Reino Unido golpean directamente objetivos hutíes desde 2024. Aplicar el criterio solo a los hutíes por ser el actor más visible en este momento — callando sobre la coalición, los Emiratos y los ataques angloamericanos — no superaría la prueba.

APÉNDICE: LA CAMPAÑA "ROUGH RIDER" Y EL ATAQUE DE SA'ADA (MARZO-ABRIL DE 2025)

Un episodio anterior, documentado pero aún no tratado en este sitio, merece ser reconstruido aquí porque arroja luz directa sobre el principio de simetría aplicado más arriba. Entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025, Estados Unidos llevó a cabo una campaña de ataques aéreos y navales contra Yemen, denominada "Operation Rough Rider", en respuesta a los ataques hutíes contra el tráfico comercial en el mar Rojo: según estimaciones de la organización independiente Airwars, los ataques estadounidenses mataron al menos a 224 civiles.

El 28 de abril de 2025, un ataque aéreo estadounidense alcanzó un centro de detención de migrantes en Sa'ada, en el noroeste de Yemen, matando y hiriendo a decenas de migrantes africanos allí detenidos por las autoridades hutíes. Una investigación de Amnistía Internacional concluyó que el ataque constituye un ataque indiscriminado, a investigar como posible crimen de guerra. Preguntado por Amnistía, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) declaró estar "evaluando todos los informes de daños civiles" de ese período; a finales de 2025 los resultados de esa evaluación aún no se habían hecho públicos.

En el mismo período, los hutíes reanudaron ataques con misiles y drones contra Israel — un misil hirió a 4 personas cerca de la terminal principal del aeropuerto Ben Gurión (4 de mayo de 2025), un dron hirió a más de 20 personas cerca de un hotel en Eilat (24 de septiembre de 2025) — además de ataques contra el tráfico comercial en el mar Rojo, hundiendo dos buques (de propiedad griega, bandera liberiana) y matando al menos a tres tripulantes.

Fuentes (apéndice): [Amnistía Internacional](#)

Fuentes: [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [Declaración del Secretario General de la ONU](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [texto oficial del PIDCP \(OHCHR\)](#)

Malí: el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps componen un cadáver en forma de esvástica tras matar a cuatro civiles

«Cuando encuentras a un ser humano descuartizado para formar un símbolo nazi, por un ejército regular, es realmente impactante.» — testigo local citado por RFI

LOS HECHOS

El 23 de junio de 2026, cerca de Tombuctú, una patrulla conjunta del ejército maliense y del Africa Corps ruso (la organización que sustituyó al Grupo Wagner tras la muerte de Yevgueni Prigozhin) atravesó las aldeas de Zarho y Abakoïra, en la frontera entre las regiones de Tombuctú y Gao. Tras el paso de la patrulla, los residentes encontraron a cuatro civiles muertos: dos tuareg en Zarho y dos songhai en Abakoïra, estos últimos alcanzados por un ataque de dron mientras iban en moto. El cuerpo desmembrado de uno de los tuareg fue dispuesto en forma de esvástica sobre la arena, con la cabeza seccionada colocada en el centro de las extremidades.

Fuentes locales y el colectivo maliense de derechos humanos CD-DPA confirmaron que las víctimas eran pastores conocidos en la comunidad, sin ningún vínculo con grupos armados. El secretario general del CD-DPA, Tilla Ag Zeini, calificó lo ocurrido de violación del derecho humanitario concebida para aterrorizar a la población. Ni el ejército maliense ni el Africa Corps han comentado públicamente el incidente, pese a que este último publica regularmente en redes sociales tras otras operaciones.

Ese mismo día, el grupo yihadista vinculado a al-Qaeda JNIM reivindicó un ataque distinto contra un convoy conjunto ejército-Africa Corps en la región de Kayes, con un saldo declarado de seis muertos — un episodio distinto pero indicativo de la intensidad del conflicto en varios frentes en el mismo país el mismo día.

El contexto político: la junta militar liderada por el coronel Assimi Goïta expulsó a las fuerzas francesas y puso fin a la misión de paz de la ONU MINUSMA, sustituyéndola por mercenarios rusos — una decisión presentada a la población como recuperación de soberanía. Como ya [relató este sitio en Burkina Faso abandona la Corte Penal Internacional mientras sigue siendo el país más afectado del mundo por el terrorismo](#), Malí se retiró — junto con Burkina Faso y Níger

— del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (septiembre de 2025), sustrayéndose explícitamente a la jurisdicción del mismo tribunal que podría investigar episodios como este.

COMENTARIO JURÍDICO

El ultraje a la dignidad personal de los cadáveres y la muerte de civiles sin distinción de los objetivos militares violan el artículo 3 común a los [Convenios de Ginebra](#) y el derecho internacional humanitario consuetudinario aplicable a los conflictos armados no internacionales. La puesta en escena encajaría entre los "ultrajes a la dignidad personal", perseguibles como crimen de guerra en virtud del artículo 8 del [Estatuto de Roma](#) — estatuto del que Malí acaba de retirarse, haciendo concreto el riesgo de impunidad.

IMPLICACIONES — PRUEBA DE SIMETRÍA

Este sitio ya ha condenado en otros lugares la presencia y conducta de fuerzas paramilitares vinculadas a Rusia; el mismo criterio se aplica aquí, sin descuento por el hecho de que la víctima sea un pastor maliense y no una figura de relevancia internacional. Pero la responsabilidad no es unidireccional: la patrulla era conjunta — ejército maliense regular y Africa Corps juntos — y ninguno de los dos ha comentado ni condenado lo ocurrido. La retirada de Malí del Estatuto de Roma, precisamente cuando se multiplican episodios de este tipo, es en sí misma un acto político que merece condena, sea quien sea el autor material de la muerte.

Fuentes: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

Israel permitió y alentó la financiación catari a Hamás durante años — un mes antes del 7 de octubre pidió más

«Quien esté en contra de un Estado palestino debería estar a favor» de transferir fondos a Gaza. — Benjamín Netanyahu, reunión del partido Likud, marzo de 2019

EL MECANISMO: CÓMO FUNCIONABA, MATERIALMENTE

De 2018 al 7 de octubre de 2023, Catar transfirió efectivo a Gaza —físicamente, en maletas, a través del paso israelí de Erez— con un pico de entre 30 y 35 millones de dólares al mes. El primer envío, 15 millones de dólares, llegó en noviembre de 2018. Según fuentes israelíes, el propio Catar pidió a [Netanyahu](#) que pusiera por escrito sus solicitudes de financiación, previendo que más adelante pudiera negar haberlas autorizado. No lo hizo: la reunión del gabinete de seguridad israelí que aprobó el mecanismo, en agosto de 2018, está documentada, al igual que el respaldo transversal mantenido a lo largo de los años por las FDI, la inteligencia militar, el Shin Bet, el Mosad y el Consejo de Seguridad Nacional.

LA LÓGICA ESTRATÉGICA: POR QUÉ, NO SOLO CÓMO

Netanyahu justificó públicamente la operación como una necesidad humanitaria —«prevenir un desastre en Gaza». Pero su propia declaración de marzo de 2019 en una reunión de partido revela un cálculo distinto: mantener Gaza bajo Hamás y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina liderada por Fatah impediría cualquier movimiento nacional palestino unificado —y, por tanto, cualquier posibilidad real de un Estado palestino. El general de reserva israelí Shlomo Brom resumió la lógica así: «Una forma eficaz de impedir una solución de dos Estados es dividir la Franja de Gaza de Cisjordania». La elección tuvo un origen preciso: tras la guerra de Gaza de 2014, Netanyahu rechazó una oferta saudí de reconstruir la Franja retirando a Hamás y sustituyéndolo por la Autoridad Palestina —un acuerdo que habría normalizado las relaciones con Riad— y optó en cambio por el canal de financiación catari, a pesar de las repetidas advertencias del Mosad.

CÓMO EL DINERO LLEGÓ A LAS ARMAS: EL MECANISMO DE LA FUNGIBILIDAD

Entre 2012 y 2018, Catar canalizó unos 1.100 millones de dólares hacia Gaza, oficialmente destinados a salarios estatales, combustible y ayuda humanitaria. Nadie sostiene que esos

fondos se destinaran directamente al ala militar de Hamás —pero, como explicó al New York Times un exanalista sénior de la CIA, «el dinero es fungible: todo lo que Hamás no tuvo que pagar de su propio presupuesto liberó sus propios fondos para otras cosas». Es el mismo principio por el cual financiar los gastos civiles de una organización le permite desviar sus propios recursos hacia lo que esa financiación externa no cubre —en este caso, según una investigación del Shin Bet publicada en marzo, la red de túneles y el arsenal utilizados el 7 de octubre de 2023.

EL INTENTO DE ENCUBRIR LAS RESPONSABILIDADES

En junio de 2022, el jefe del Mosad, Yossi Cohen, calificó públicamente el canal catari como «una bendición». Un mes antes del 7 de octubre, en septiembre de 2023, funcionarios israelíes se reunieron con el enviado de Catar a Gaza, Mohammed al-Emadi, para pedir no una reducción sino un aumento de las transferencias. Tras el ataque, Netanyahu bloqueó la formación de una comisión estatal de investigación sobre los fallos del aparato político-securitario que lo hicieron posible, y destituyó al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, que había solicitado esa comisión —una destitución que el Tribunal Supremo israelí calificó de «injusta e ilegal».

COMENTARIO JURÍDICO

Este episodio no constituye una violación aislada de un tratado específico, sino que se enmarca en la obligación general de los Estados de prevenir la financiación de organizaciones terroristas, consagrada en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU (2001). Aquí la obligación no se violó por negligencia, sino que se suspendió conscientemente por un cálculo político declarado —según la propia admisión del primer ministro israelí, no según una reconstrucción externa.

IMPLICACIONES — PRUEBA DE SIMETRÍA

Este sitio ya ha condenado, sin excepciones, la financiación de actores armados no estatales cuando esa financiación se volvió contra los propios patrocinadores o contra civiles terceros. En [Yemen: 73 empleados de la ONU siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes, mientras Hodeidah vuelve a sangrar](#), documentamos cómo Irán, a través de los hutíes, sostiene un proxy que ahora actúa según su propia agenda autónoma —ataques al tráfico comercial, misiles contra Israel— muy más allá del mandato original de Teherán. En [Malí: el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps componen un cadáver en forma de esvástica tras matar a cuatro civiles](#), mostramos cómo Rusia utiliza un actor paramilitar —el antiguo Grupo Wagner— que comete violaciones sistemáticas sin que Moscú responda directamente por ellas.

El mismo criterio se aplica aquí. El hecho de que las víctimas últimas del 7 de octubre fueran ciudadanos israelíes no exime a Israel de haber elegido, conscientemente y por un cálculo político declarado, alimentar financieramente a la organización que luego cometió la masacre — ni de haber intentado posteriormente obstaculizar la rendición de cuentas de su propia responsabilidad política al respecto. Una nota de honestidad metodológica: la historia del patrocinio estadounidense de proxies que luego se volvieron contra sus propios patrocinadores (desde los muyahidines afganos en adelante) merecería el mismo tratamiento —un texto propio, con hechos verificados uno por uno, aún no publicado en este sitio.

Fuentes: [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

Estados Unidos armó a la rebelión siria durante cinco años, y luego cerró el programa como regalo a Putin

«Es una decisión trascendental. Putin ha ganado en Siria.» — funcionario estadounidense anónimo citado por The Washington Post, julio de 2017

EL MECANISMO: CÓMO FUNCIONABA, MATERIALMENTE

De 2013 a 2017, la CIA gestionó "Timber Sycamore", un programa secreto para armar, entrenar y financiar a grupos rebeldes sirios "moderados" contra el gobierno de Bashar al-Ásad. El programa operaba desde dos centros de operaciones —uno en Jordania (Amán), otro en Turquía (Gaziantep y Antioquía)— donde funcionarios de Arabia Saudita, Catar, Francia y el Reino Unido compartían espacio con la CIA. Las armas —fusiles AK-47, morteros, cohetes RPG, misiles antitanque TOW, equipos de visión nocturna— se compraban en su mayoría en los Balcanes y Europa del Este y se transportaban a través de Taşucu (Turquía) y Áqaba (Jordania). Según algunas estimaciones, la CIA entrenó a unos 10.000 combatientes a lo largo del programa, con un costo total superior a los mil millones de dólares.

LA LÓGICA ESTRATÉGICA

El programa nació en 2012, propuesto por el director de la CIA David Petraeus, y fue autorizado en secreto por el presidente Obama en 2013. Su objetivo declarado era debilitar a Ásad sin una implicación militar directa de Estados Unidos, apoyándose en un consorcio de aliados regionales —Arabia Saudita, Catar, Turquía— que financiaban y armaban a los grupos rebeldes en paralelo a la CIA, a menudo con armamento ya en circulación incluso antes del lanzamiento oficial del programa en 2012.

EL FRACASO DEL FILTRADO: DÓNDE ACABARON LAS ARMAS

El proceso de selección ("vetting") de los grupos rebeldes, pensado para impedir que las armas cayeran en manos yihadistas, no funcionó. Un estudio trienal financiado por la Unión Europea y el gobierno alemán determinó que los esfuerzos de armamento de Estados Unidos y sus aliados "aumentaron significativamente la cantidad y calidad" de las armas a disposición del Estado Islámico. Funcionarios de los servicios secretos jordanos (el General Intelligence Directorate) ganaron millones de dólares desviando las armas del programa hacia el mercado negro. Muchos

de los grupos armados respaldados resultaron tener vínculos con al-Qaeda o con redes salafistas-yihadistas —precisamente el riesgo que el "vetting" debía prevenir.

EL FIN DEL PROGRAMA: UN REGALO EXPLÍCITO A PUTIN

A mediados de junio de 2017, Trump decidió poner fin al programa tras una reunión con el director de la CIA Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional H.R. McMaster —días antes de su primer encuentro con [Vladimir Putin](#) en el G20 de Hamburgo (7 de julio). The Washington Post reveló la decisión el 19 de julio, citando a un funcionario que la calificó de señal explícita a Moscú para mejorar las relaciones bilaterales. Trump confirmó indirectamente la existencia del programa secreto al atacar en Twitter la cobertura de The Washington Post, calificando los pagos a los rebeldes sirios de "masivos, peligrosos y derrochadores" —desclasificando de hecho públicamente una operación nunca reconocida oficialmente.

COMENTARIO JURÍDICO

El apoyo a grupos armados no estatales implicados en un conflicto interno de otro Estado plantea cuestiones directas respecto al principio de no intervención consagrado en el derecho internacional consuetudinario y la Carta de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia, en el caso [Nicaragua c. Estados Unidos](#) (1986), ya estableció que la financiación y el armamento de fuerzas irregulares contra un gobierno tercero constituye una violación del principio de no intervención, con independencia de la naturaleza del gobierno objetivo.

IMPLICACIONES — PRUEBA DE SIMETRÍA

Este sitio ya ha documentado, para Irán ([Yemen: 73 empleados de la ONU siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes, mientras Hodeidah vuelve a sangrar](#)), Rusia ([Malí: el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps componen un cadáver en forma de esvástica tras matar a cuatro civiles](#)) e Israel ([Israel permitió y alentó la financiación catari a Hamás durante años — un mes antes del 7 de octubre pidió más](#)), el mismo esquema: un Estado patrocina a un actor armado no estatal por cálculo estratégico, y ese actor escapa parcial o totalmente al control del patrocinador, con consecuencias que recaen sobre civiles terceros. Timber Sycamore aplica el mismo esquema a Estados Unidos: armas compradas con fondos públicos estadounidenses acabaron, según un estudio independiente financiado por la UE, en el arsenal del Estado Islámico. El hecho de que el programa se cerrara no por sus consecuencias humanitarias ni por el fracaso del filtrado, sino como gesto de distensión hacia Rusia, confirma que la lógica geopolítica siempre prevaleció sobre la evaluación de las consecuencias reales sobre el terreno —exactamente igual que en los tres casos ya documentados.

Fuentes: [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute, West Point](#) · [Irregular Warfare Initiative](#)

Cuatro sentencias del Tribunal Europeo condenan a Polonia, Rumanía, Lituania y Macedonia por albergar prisiones secretas de la CIA — nadie en Estados Unidos ha respondido jamás por esa tortura

«El trato infligido por el equipo de traslado de la CIA fue de suficiente gravedad como para constituir tortura... con premeditación, siendo el objetivo causar dolor o sufrimiento graves para obtener información, infligir un castigo o intimidar al demandante.» — Tribunal Europeo de Derechos Humanos, El-Masri c. Macedonia, 13 de diciembre de 2012

LOS HECHOS: CUATRO CASOS, UN SOLO PROGRAMA

Entre 2012 y 2018, la Gran Sala y las secciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaron cuatro sentencias que establecen, con detalle procesal, la complicidad de otros tantos Estados europeos en el programa de detención secreta y tortura de la CIA en la década posterior al 11 de septiembre.

El caso más llamativo — persona equivocada: Khaled El-Masri, ciudadano alemán confundido con un miembro de al-Qaeda por homonimia, fue detenido en la frontera macedonia el 31 de diciembre de 2003, mantenido incomunicado durante 23 días en un hotel de Skopie, y luego entregado a un equipo de traslado de la CIA en el aeropuerto — donde fue agredido violentamente, encapuchado y trasladado a Afganistán a una prisión conocida como "Salt Pit". Permaneció allí detenido unos cuatro meses, hasta que la propia CIA se dio cuenta del error de identidad. El 13 de diciembre de 2012, el Tribunal determinó por unanimidad que los hechos estaban probados "más allá de toda duda razonable", calificando lo ocurrido de desaparición forzada y tortura, con responsabilidad directa de Macedonia.

Los emplazamientos en Polonia, Rumanía y Lituania: Abd al-Rahim al-Nashiri (sospechoso del atentado contra el USS Cole) y Abu Zubaydah (considerado un alto miembro de al-Qaeda) estuvieron detenidos en una instalación secreta de la CIA en Polonia entre 2002 y 2003. El 24 de julio de 2014, el Tribunal determinó que Polonia había violado los artículos 3 (prohibición de la tortura), 5 (libertad), 6 (juicio justo), 8 (vida privada) y 13 (recurso efectivo) del Convenio Europeo, condenándola a pagar 100.000 euros a cada uno de los dos hombres. En 2018 el

Tribunal dictó sentencias casi idénticas contra Rumanía (donde al-Nashiri estuvo detenido de 2004 a 2005) y Lituania (donde Abu Zubaydah estuvo detenido de 2005 a 2006), condenándolas a pagar 100.000 euros y 100.000 euros más 30.000 de costas, respectivamente.

El detalle más inquietante: antes de llegar a Polonia, Abu Zubaydah había estado detenido en un centro secreto de la CIA en Tailandia en 2002, donde —según se ha determinado— fue sometido a submarino (waterboarding). Aquella instalación estaba dirigida por Gina Haspel, que en 2018 fue nombrada directora de la CIA — la misma institución que había gestionado el programa de tortura.

COMENTARIO JURÍDICO

Las sentencias del TEDH establecen violaciones directas del artículo 3 del Convenio Europeo (prohibición absoluta de la tortura, no derogable bajo ninguna circunstancia) y de la [Convención de la ONU contra la Tortura \(CAT\)](#). En los cuatro casos, el Tribunal determinó que los Estados anfitriones sabían —o deberían haber sabido— a qué serían sometidos los detenidos, haciéndolos directamente responsables de la tortura sufrida en su propio territorio, no solo por el mero alojamiento logístico.

IMPLICACIONES — PRUEBA DE SIMETRÍA

Este sitio ya ha documentado, para Irán ([Yemen: 73 empleados de la ONU siguen detenidos arbitrariamente por los hutíes, mientras Hodeidah vuelve a sangrar](#)), Rusia ([Malí: el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps componen un cadáver en forma de esvástica tras matar a cuatro civiles](#)), Israel ([Israel permitió y alentó la financiación catari a Hamás durante años — un mes antes del 7 de octubre pidió más](#)) y Estados Unidos ([Estados Unidos armó a la rebelión siria durante cinco años, y luego cerró el programa como regalo a Putin](#)), cómo el cálculo geopolítico prevalece sistemáticamente sobre la evaluación de las consecuencias reales. Aquí el patrón se aplica a la tortura directa, no a un proxy armado: Estados Unidos gestionó un programa sistemático de tortura, cuatro gobiernos europeos —no regímenes habitualmente señalados por las acusaciones de este sitio, sino democracias occidentales— colaboraron activamente en él, y la responsable de uno de los emplazamientos más duros fue después ascendida a la cúpula de esa misma agencia. Ningún funcionario de la CIA ha sido procesado jamás en Estados Unidos por estos hechos; la responsabilidad establecida hasta ahora por los tribunales recae solo sobre los Estados europeos que albergaron los emplazamientos, no sobre quienes ordenaron y practicaron materialmente la tortura.

Fuentes: [HUDOC — Tribunal Europeo de Derechos Humanos](#) · [Open Society Justice Initiative](#) ·
[Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)